



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-06 - Servizio Affari generali
ID Provvedimento: 1116

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, ALLA LIBRERIA FELTRINELLI SPA PER L'ACQUISTO DI VOLUMI TECNICO-SCIENTIFICI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE TECNICHE DELL'AGENZIA. CIG BBA7E046CD**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 9/2022 e con Determinazione della Direttrice Generale n. 51 /2025;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21.01.2025 con la quale il sottoscritto Ing. Giampiero Mugheddu è stato nominato Dirigente del Servizio Affari generali - Area Amministrativa dell'ARPAS;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in ottemperanza al "Codice di comportamento del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna” adottato con determinazione DG n. 414 del 05.03.2026, e che non sussistono in capo allo stesso Dirigente situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 36/2023

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTI

- il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e relativi allegati;
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

RILEVATO che, nell'ottica di un continuo miglioramento professionale finalizzato all'accrescimento delle competenze del personale, i Servizi e i Dipartimenti territoriali dell'Agenzia hanno manifestato l'esigenza di acquisire specifici testi, in formato cartaceo e digitale, ritenuti necessari per l'aggiornamento tecnico-scientifico e il supporto nello svolgimento delle attività istituzionali;

DATO ATTO che, sulla base delle esigenze manifestate dalle strutture ARPAS, è stato redatto un elenco di volumi prioritari da acquistare;

ATTESO che, sulla base dell'elenco stilato, il valore stimato per la fornitura in oggetto è pari a circa 1.200,00 € (IVA assolta art. 74, comma 1, lett. c) DPR 633/72);

DATO ATTO che, al sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali spetta l'acquisizione della fornitura sopra indicata e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che il sottoscritto, con riferimento al servizio da affidare, ricopre le funzioni di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

RILEVATO	Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 36/2023; preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 in quanto di valore notevolmente inferiore alla soglia di diritto comunitario;
DATO ATTO	che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.Lgs 36/2023;
DATO ATTO	che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
DATO ATTO	che si è proceduto all'attivazione, sulla piattaforma MePA, di un confronto di preventivi mediante RDO n. 6233828, al quale sono stati invitati n. 9 Operatori economici presenti nella piattaforma Mepa, nelle seguenti categorie merceologiche: CPV 22112000-8; 22111000-4;
DATO ATTO	che la richiesta di preventivo formulata su MEPA, ammetteva la possibilità di offerte parziali in funzione dell'effettiva disponibilità dei volumi da parte dei concorrenti;
VISTE	le tre offerte pervenute (Cocco libreria – La Feltrinelli – Libreria Scientifica Ragni) e valutata la capacità delle ditte di garantire la fornitura per il minor prezzo rispetto all'elenco pubblicato dall'Agenzia;
DATO ATTO	che l'offerta presentata dalla società Feltrinelli SPA con sede ad Milano, Via M. Quadrio, 17 – PIVA 04628790978, pari a complessivi euro 447,95 (IVA assolta art. 74, comma 1, lett. c) DPR 633/72) è in grado di garantire il minor prezzo unitario per singolo volume contenuto nell'elenco Allegato 1 Elenco libri;
RILEVATO	che la società Feltrinelli SPA, come da preventivo allegato, garantisce la fornitura di parte dei libri richiesti e che, pertanto, si procederà all'acquisto tramite altro fornitore di quelli non disponibili;
RITENUTO	che l'offerta sopra indicata è adeguata rispetto alle finalità perseguite dall'Agenzia, nonché congrua con riferimento al prezzo;
RITENUTO	pertanto, di poter affidare la fornitura all'operatore "Feltrinelli SPA" con sede a Milano, Via M. Quadrio, 17 – PIVA 04628790978, pari a complessivi euro 447,95 (IVA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- assolta art. 74, comma 1, lett. c) DPR 633/72)
- RILEVATO** che, in considerazione del ridotto valore dell'affidamento e della natura dei beni oggetto di fornitura, in applicazione dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, non è richiesta la garanzia definitiva;
- DATO ATTO** che l'importo dell'affidamento del servizio è pari a complessivi € 447,95 (IVA assolta art. 74, comma 1, lett. c) DPR 633/72), e che si rende necessario procedere all'impegno di spesa sul capitolo "SC02.1136 – "Giornali, riviste e pubblicazioni" del bilancio di esercizio in corso – annualità 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- DATO ATTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG BBA7E046CD;
- DATO ATTO** che il controllo sul possesso dei requisiti verrà effettuato dall'Agenzia mediante sorteggio a campione in base a quanto disposto dal "Regolamento sulle modalità operative per il "Controllo a Campione delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.lgs. 36/2023 - Controllo sul possesso dei requisiti";
- DATO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico verificata mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità.

DETERMINA

- ART.1** **Di affidare** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, la fornitura dei Libri cartacei e digitali, riportati nel preventivo allegato, da destinare agli uffici dell' Arpas, CIG BBA7E046CD, in favore all'operatore economico "Feltrinelli SPA" con sede a Milano, Via M. Quadrio, 17 – PIVA 04628790978, pari a complessivi euro 447,95 (IVA assolta art. 74, comma 1, lett. c) DPR 633/72) come da relativa offerta presentata sul MEPA (RdO n. 6233828).
- ART.2** **Di impegnare** la somma di € 447,95 sul capitolo "SC02.1136 – Giornali, riviste e pubblicazioni" del bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria per la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

spesa di cui all'affidamento in oggetto.

ART.3

Di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà attraverso le apposite funzionalità presenti nella piattaforma MEPA.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente
Giampiero Mugheddu



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC02.1136	00.01.01.00	18/05/2026	FELTRINELLI SPA LIBRI E PUBBLICAZIONI	447,95	FELTRINELLI SPAFELTRINELLI SPA	U.1.03.01.01.001	BBA7E046CD

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1136	TOTALE
2026	447,95	447,95
TOTALE	447,95	447,95

Istruttore Pratica:

ELISA PADDEU